主題精選：都市土地 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 先行區段徵收
發布日期: 2024-11-28
內文
• (一) 先行區段徵收之意義：區段徵收之公共設施配置依據都市計畫（細部計畫）內容。因
此，先實施都市計畫（細部計畫），始辦理區段徵收。然，先行區段徵收剛好相反，先辦理區
段徵收，再擬定或變更都市計畫。同理，先行區段徵收亦得應用於非都市土地。
• (二) 先行區段徵收之目的：
1. 根據區段徵收之需要配置公共設施，再據以變更細部計畫，符合區段徵收之規劃意旨。
2. 避免都市計畫變更時程冗長，而遷延推行區段徵收之進度。
3. 辦理區段徵收與變更都市計畫同時進行，以縮短區段徵收之時程。
• (三) 先行區段徵收之情形：
1. 都市土地：下列三種情形之開發範圍經中央主管機關核定者，得先行區段徵收，並於區段
徵收公告期滿後一年內發布實施都市計畫，不受都市計畫法第52條規定之限制（亦即，不
受徵收私有土地不得妨礙都市計畫之限制）。 (1)新設都市地區之全部或一部，實施開發建
設者。 (2)舊都市地區為公共安全、衛生、交通之需要或促進土地之合理使用實施更新
者。 (3)都市土地之農業區、保護區變更為建築用地或工業區變更為住宅區、商業區者。
（徵§4 II）
2. 非都市土地：農村社區為加強公共設施、改善公共衛生之需要或配合農業發展之規劃實施
更新，需用土地人得會同有關機關研擬開發範圍，並檢具經上級目的事業主管機關核准之
興辦事業計畫書，報經中央主管機關核定後，先行區段徵收，於區段徵收公告期滿後，依
土地使用計畫完成非都市土地分區或用地編定之變更。（徵§4 III）
【附註】 徵：土地徵收條例
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下